

CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

Con il presente contratto (più avanti CONTRATTO), valevole a tutti gli effetti di Legge, le seguenti parti:

WETECH'S SPA SB P. Iva e C.F. 05174160480, PEC wetechs@legalmail.it, Codice SDI per fatturazione 6EWHWLT, con sede legale in Montevarchi (AR), Via F.lli Alinari, n° 76/80/82 C.A.P. 52025, in persona del legale rappresentante, Sig. Alessandro Turchi, nato a Montepulciano (SI), il 31/08/1965 e residente in Bagno a Ripoli (FI), Via Valcelli, n°2, di seguito "CLIENTE";

e

DRD DIVISIONE RETE DIRETTA S.r.l. (P. Iva e C.F. 03470810163), con sede legale in Lallio (BG), Via Provinciale, n°2 (C.A.P. 24040), in persona del legale rappresentante, Sig. Damiano Cortinovis, C.F. CRTDMN74C26A794S di seguito "DRD" o "FORNITORE";

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 – OGGETTO

Il CLIENTE conferisce a DRD, che accetta, l'incarico di svolgere non in esclusiva il servizio di ricerca e selezione della/e risorsa/e (RISORSA/E) necessaria/e a ricoprire la/e posizione/i vacante/i segnalata/e dal "CLIENTE" ("l'INCARICO").

Per la descrizione dettagliata dell'INCARICO e delle sue fasi si rimanda alla consultazione alla pagina <https://www.drdrecruiting.it/about>.

ART.2 – OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il CLIENTE si impegna a corrispondere a DRD il COMPENSO pattuito all'Art. 4 del CONTRATTO per ciascuna RISORSA reperita e da inserire nel proprio organico.

Il CLIENTE si obbliga a collaborare con il FORNITORE, rispettandone le tempistiche e contattando il/i candidato/i selezionato/i e ritenuti interessanti dal CLIENTE, entro, al massimo, 7 (sette) giorni dalla data di presentazione del loro profilo ad opera di DRD, al fine di continuare l'iter di inserimento della/e RISORSA/E.

Il CLIENTE si impegna, altresì, ad informare ed aggiornare tempestivamente DRD circa l'avvenuta assunzione di ciascuna RISORSA precedentemente individuata dal FORNITORE, nonché circa le condizioni economiche pattuite, secondo quanto previsto dall'Art. 4.

In generale e riassuntivamente, il CLIENTE si impegna ad agevolare, per quanto in sua possibilità, il buono svolgimento dell'INCARICO di DRD.

ART.3 – OBBLIGHI DI DRD

DRD per contro si impegna, personalmente o per tramite di proprie risorse, anche esterne: (i) a gestire l'INCARICO secondo parametri di efficienza, professionalità e competenza, usando nel suo svolgimento la diligenza del buon padre di famiglia; (ii) a garantire il pieno rispetto delle norme di Legge in tema di *privacy*, di non discriminazione dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'INCARICO ed ai sensi dell'Art. 1 L. 903/77, la selezione sarà rivolta ad ambo i sessi come indicato peraltro nei nostri annunci; (iii) a presentare al CLIENTE la rosa di candidati ritenuti idonei, ovvero aventi caratteristiche adatte a ricoprire il ruolo attenzionato.

ART. 4 – COMPENSO

Il CLIENTE dovrà corrispondere a DRD a titolo di COMPENSO per l'opera prestata, un importo pari al 15% (quindici per cento) della RAL annua concordata tra il CLIENTE e ciascuna RISORSA (più avanti COMPENSO) se la RAL è di importo fino a Euro 39,999K; un importo pari al 16% (sedici per cento) della RAL annua concordata tra il CLIENTE e ciascuna RISORSA (più avanti COMPENSO) se la RAL è di importo pari o superiore a Euro 40K.



Il COMPENSO verrà corrisposto a DRD a prescindere dalla tipologia e dalla durata del CONTRATTO stipulato con ciascun candidato, compresi eventuali incarichi svolti in regime parasubordinato e/o libero-professionale.

Nel calcolo del COMPENSO, entreranno tutte le componenti di natura retributiva e comunque compensative attribuibili alla RISORSA con carattere di stabilità e ricorrenza, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come, ad esempio, la remunerazione del patto di non concorrenza, i bonus e le parti variabili della retribuzione, lo straordinario e le indennità forfettizzate riconosciute a cadenza prestabilita.

Nel caso in cui il corrispettivo tra CLIENTE e RISORSA venga pattuito in sede di incarico su base mensile, il COMPENSO verrà calcolato sul corrispettivo mensile moltiplicato per 12.

Il diritto al COMPENSO sorgerà con la sottoscrizione della lettera d'impegno all'assunzione da parte della RISORSA, momento in cui verrà emessa ed inviata la relativa fattura al CLIENTE; in assenza della lettera d'impegno all'assunzione, il diritto al COMPENSO sorgerà con l'avvenuta assunzione della RISORSA e la relativa fattura sarà emessa il primo giorno di inizio attività lavorativa della RISORSA.

In entrambi i casi, il pagamento della fattura dovrà essere effettuato a vista.

Il CLIENTE sarà tenuto ad inviare a DRD copia della lettera di impegno all'assunzione se prevista o del CONTRATTO di lavoro entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del documento tra il CLIENTE e la RISORSA. In mancanza di tale comunicazione, DRD potrà fatturare il COMPENSO sulla base delle informazioni altrimenti assunte circa l'ammontare della RAL pattuita tra RISORSA e il CLIENTE ed in ogni caso prendendo a parametro la RAL indicata nella comunicazione di presentazione della RISORSA da parte di DRD al CLIENTE. In caso di mancata comunicazione o di colpevole ritardo nella comunicazione medesima, sarà dovuta una maggiorazione del COMPENSO del 25%.

È stabilito in favore di DRD un COMPENSO Minimo Garantito per l'inserimento della RISORSA di € 3.000,00 oltre iva, anche nel caso in cui detto COMPENSO, calcolato sulla base dei parametri sopra specificati, risulti inferiore a tale importo.

Il COMPENSO sarà dovuto anche nel caso in cui il CLIENTE dovesse assumere una RISORSA selezionata e presentata da DRD nei dodici (12) mesi successivi alla conclusione del rapporto di collaborazione oggetto della presente Scrittura privata.

Il COMPENSO sarà comunque dovuto anche nel caso in cui il Cliente sia già in possesso del CV della RISORSA avviata a meno che la stessa sia già stata oggetto di esame diretto mediante intervista in remoto e/o dal vivo da parte del Cliente stesso nei 3 mesi precedenti alla presentazione.

Nel caso in cui il CLIENTE volesse far assumere la RISORSA da altra società satellite, controllata, collegata, partecipata o semplicemente terza rispetto al CLIENTE, quest'ultimo dovrà comunicarlo a DRD nella lettera di intenti o in altra comunicazione scritta; in tal caso il COMPENSO resterà dovuto dal CLIENTE, salvo diversi accordi tra le parti.

Nel caso poi di assunzione della RISORSA da parte di un terzo senza la preventiva comunicazione di cui al paragrafo precedente, il COMPENSO resterà in ogni caso dovuto da parte del CLIENTE.

Nel caso in cui la RISORSA selezionata e firmataria di regolare preliminare di assunzione non si presenti al lavoro nella data prefissata per l'inizio del rapporto, la sostituzione avverrà senza alcun compenso aggiuntivo per il CLIENTE.

La sostituzione opererà unicamente nel caso in cui il CLIENTE abbia già provveduto a pagare a DRD il Compenso pattuito per la RISORSA il cui inserimento non è andato a buon fine anche nel caso di scadenza della fattura successiva alla data di inizio.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente CONTRATTO deve intendersi a tempo indeterminato. Dopo la prima annualità sarà in facoltà di ciascuna delle Parti recedere con un preavviso di mesi 1 (uno) con comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

ART.6 – PATTO DI RISERVATEZZA

Per tutta la durata del CONTRATTO le PARTI si scambieranno reciprocamente informazioni riservate di natura tecnica, organizzativa e commerciale. Tali informazioni hanno rilevante valore economico in quanto segrete e non sono divulgabili.





DRD si obbliga, pertanto, a non divulgare a terzi tali informazioni senza espresso consenso scritto dell'altra Parte. DRD si impegna ad adottare tutte le misure più opportune a mantenere la segretezza sul contenuto di tutte le informazioni e i dati forniti, ovvero generati, archiviati e trattati nell'ambito dell'esecuzione del presente CONTRATTO e si impegna ad estendere l'obbligo di riservatezza anche ai propri dipendenti e collaboratori.

ART.7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

DRD si riserva il diritto di risolvere immediatamente, senza alcun preavviso ed in qualsiasi momento, il presente CONTRATTO, mediante comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. o p.e.c. e, ai sensi dell'art.1456 c.c., nel caso di mancato o ritardato pagamento di oltre venti giorni dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.

ART.8 - UTILIZZO LOGO E DENOMINAZIONE DEL CLIENTE

Il CLIENTE concede a DRD autorizzazione all'utilizzo gratuito del Logo aziendale e della denominazione dell'Impresa, sia su supporto cartaceo che digitale, limitatamente all'attività di promozione dell'operato di DRD attraverso la descrizione dei "casi di successo", ovvero all'elencazione della clientela che usufruisce dei servizi prestati da DRD, escluso ogni altro utilizzo. Il CLIENTE concede a DRD l'autorizzazione di cui al paragrafo precedente per tutta la durata del presente CONTRATTO e per i due anni successivi alla scadenza del medesimo. Il CLIENTE ha facoltà di revocare l'autorizzazione di cui al presente Articolo dopo la scadenza del presente CONTRATTO per giustificato motivo con comunicazione scritta e preavviso di trenta giorni.

ART.9 – ESTENSIONE VALIDITA' DEL CONTRATTO A SOGGETTI TERZI

Il presente CONTRATTO è valido ed operante anche per gli altri soggetti menzionati nell'ALLEGATO A, i quali aderiscono mediante sottoscrizione del predetto documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente CONTRATTO.

ART.10 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il CLIENTE dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 s.m.i. e presta il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento dell'INCARICO. Per le modalità relative si rimanda alla consultazione alla pagina <https://www.drdrecruiting.it/privacy-policy>

ART.11 – FORO ESCLUSIVO

Ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art.1341 c.c. e dagli artt.28 e 29 c.p.c., le PARTI pattuiscono espressa deroga alla generale competenza territoriale, disponendo che ogni controversia dovesse insorgere tra le stesse in ordine alla interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente CONTRATTO, sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Forlì, ove si trova la sede operativa di DRD, rinunciando a qualsiasi altro Foro concorrente.

Letto, approvato e sottoscritto in data _20/04/2026

Il "CLIENTE"

WETECH'S SPA SB

Via F.lli Alipari, 76/80/82

52025 MONTEVARCHI (AR)

Tel. 055 9850787 - Fax 055 9850208

P.IVA 05174180480 - C.U. 6EWHWT

DRD DIVISIONE RETE DIRETTA S.r.l.

DRD Divisione Rete Diretta s.r.l.

Via Provinciale, 2 - 24040 Lallio (BG)

P.I. 03476610163

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c., si dichiara di approvare espressamente le previsioni contrattuali di seguito indicate:

- **ART.4 (COMPENSO E SUA DETERMINAZIONE)**
- **ART.7 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)**

DRD Recruiting

info@drdrecruiting.it

www.drdrecruiting.it

P.IVA e CF: 03470810163





- **ART. 11 (FORO COMPETENTE)**

II "CLIENTE"

WETECH'S SPA SB

Via F.lli Alpini, 78/80/82
52025 MONTEVARCHI (AR)
Tel. 055 9850792 - Fax 055 9850208
P.IVA 05174180480 - C.U. 6EWHWT

DRD DIVISIONE RETE DIRETTA S.r.l.

DRD Divisione Rete Diretta s.r.l.
Via Provinciale, 2 - 24040 Lallio (BG)
P.I. 03476610163

